

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0507165-55.2018.4.05.8400/RN**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: JEFERSON SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pela União Federal face de julgado oriundo da Turma Recursal de Natal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, condenando a Ré ao pagamento da diferença a título de auxílio-fardamento devido, ao fundamento de que "o condicionamento de tempo não pode ser estabelecido em decreto, não sendo uma mera regulamentação, mas uma condição de vantagem, que deve ser prevista em lei".

É o breve relatório.

VOTO

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Questão submetida a julgamento: "saber se o militar promovido no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, tem direito somente à diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação e o efetivamente recebido, nos termos do art. 61, do Decreto nº 4.307/2002".

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
Juíza Federal

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0507165-55.2018.4.05.8400/RN**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: JEFERSON SANTANA DA SILVA

EMENTA

AUXÍLIO-FARDAMENTO. MILITAR. RELEVÂNCIA DO TEMA E DA MULTIPLICIDADE DE AÇÕES VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. CONVERSÃO DO RITO PARA OS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO TEMA. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: "SABER SE O MILITAR PROMOVIDO NO PERÍODO DE ATÉ UM ANO APÓS FAZER JUS AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, TEM DIREITO SOMENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO AUXÍLIO REFERENTE AO NOVO POSTO OU GRADUAÇÃO E O EFETIVAMENTE RECEBIDO, NOS TERMOS DO ART. 61, DO DECRETO Nº 4.307/2002".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o militar promovido no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, tem direito somente à diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação e o efetivamente recebido, nos termos do art. 61, do Decreto nº 4.307/2002".

Brasília, 23 de maio de 2019.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
Juíza Federal